

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 147/2535

นาย อุด ม สวัสดิ์กุล

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดโดยประมาท จุดไฟเผาหญ้าในคอกเลี้ยงโคของจำเลย เป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้สวนยางพันธุ์ดีของโจทก์เสียหาย คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจได้ดีแล้วว่าสวนยางพาราของโจทก์ตั้งอยู่ใกล้คอกโคของจำเลยและโจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่ามีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์หรือไม่ ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจุดไฟเผาหญ้าในคอกเลี้ยงโคของจำเลยด้วยความประมาท มิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลไฟในตอนที่แดดร้อนจัด สภาพดินแห้งแล้ง ทำให้ไฟลุกลามเข้ามาในสวนยางพาราของโจทก์ เป็นเหตุให้ต้นยางพันธุ์ดีของโจทก์ ได้รับความเสียหายจำนวน 90 ต้น รวมเป็นค่าเสียหาย 27,000 บาท ขอให้บังคับ จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง

จำเลยให้การว่าไม่เคยจุดไฟเผาหญ้าในคอกโคเป็นเหตุให้ไฟไหม้ลูกลามสวน
ยางของโจทก์ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ทราบว่าสวนยางพันธุ์ดีของโจทก์ตั้งอยู่
ที่ไหนและโจทก์มีเอกสารหลักฐานหรือหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกไฟไหม้ว่าเป็น

ของโจทก์หรือไม่จำเลยไม่สามารถเข้าใจและต่อสู้คดีได้ เป็นฟ้องเคลือบคลุมต้น
ยางพาราที่เสียหายมีราคาต้นละ 100 บาท เท่านั้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 9,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ระหว่างการพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม นางเรียม เทียนแก้วภรรยาของโจทก์
ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีประเด็นที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า
ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยฎีกาว่าโจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า
จำเลยกระทำผิดโดยประมาท จุดไฟเผาหญ้าในคอกเลี้ยงโคของจำเลยเป็นเหตุให้
ลูกกลมไหม้สวนยางพันธุ์ดีของโจทก์เสียหาย โดยมีได้บรรยายฟ้องให้ทราบว่าสวน
ยางของโจทก์ตั้งอยู่ที่ไหน และโจทก์มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างซึ่งแสดงให้เห็นว่า
สวนยางพาราเป็นของโจทก์ เห็นว่าคำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเพียงพอที่จะทำให้
จำเลยเข้าใจได้ดีแล้วว่าสวนยางพาราของโจทก์ตั้งอยู่ใกล้คอกโคของจำเลยและโจทก์
ไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่า โจทก์มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินของโจทก์หรือไม่
ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ